

Smlouva o dílo č. 31864_E30002_04

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na
provedení „Měření a regulace“

I. Smluvní strany

Objednatel: **TEDOM solution s.r.o.**

sídlo: Výčapy 195, Třebíč 674 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 132048
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Dojiva, MBA, na základě plné moci
Bankovní spojení/číslo účtu: 2106016288/2700
IČO: 179 05 176 DIČ: CZ179 05 176
tel: +420 605 200 160
e-mail: pavel.dojiva@tedom.com

Zhotovitel:

KASTT, spol. s r.o.

sídlo: Běleč nad Orlicí 188, Běleč nad Orlicí 503 46
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 154
jejímž jménem jedná: Ing. Ladislav Urban, jednatel
Bankovní spojení/číslo účtu:
IČO: 13583948 DIČ: CZ13583948
tel:
e-mail:

II. Předmět díla**2.1.**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele realizaci **Měření a regulace na stavbě - INSTALACE ELEKTROKOTLE 200 kW Aquapark Vrchlabí.**

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací „INSTALACE ELEKTROKOTLE 200 kW Aquapark Vrchlabí“ zak. č.: 31864_E30003 zpracovanou TEDOM solution s.r.o., Výčapy 195, 674 014 Třebíč), zadáním poptávky ze dne 14.05.2026 a prohlídky na stavbě a nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl i plně funkční, kompletní a užitelný. Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat, tzn. například provedení prostupů, zimní opatření, lešení, dočasné prostředky k zakrývání a ochraně konstrukcí. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen se stavenišťem a riziky na něm, a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby předmět díla byl plně funkční, kompletní a užitelný.

2.2.

Zhotovitel se zavazuje použít k provedení předmětu díla jen výrobky splňující požadavky uvedené ve stavebním zákoně a požadavky dané dalšími právními předpisy a technickými normami vč. těch, které nejsou obecně právně závazné.

Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiály a výrobky, které podle současné úrovně vědomostí

negativně působí na lidské zdraví nebo životní prostředí. Nesplní-li zhotovitel své závazky, je povinen neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících materiálů a výrobků, i zabudovaných, na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen bezplatně a bezodkladně předložit objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů a výrobků, případně dílenskou dokumentaci k jejich výrobě.

U výrobků a materiálů, kterých se týká zákon o technických požadavcích na výrobky, je zhotovitel povinen prokázat shodu těchto výrobků a materiálů s požadavky předpisů.

2.3.

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v době sjednané v této smlouvě a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět díla od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou za jeho provedení.

2.4.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla nebo některé jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % ceny za dílo.

2.5.

Objednatel je oprávněn jednostranně nařídit v průběhu díla provedení změn předmětu díla, omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření o provedení dalších prací a dodávek. Nařízení objednatele musí být provedeno v písemné formě, alespoň zápisem ve stavebním deníku, podepsaném stavbyvedoucím objednatele. Cena díla se v takovém případě přiměřeně sníží nebo zvýší.

2.6.

Součástí předmětu díla (závazku) zhotovitele je i doložení všech relevantních revizí a provedení dokumentace skutečného provedení díla – 4x v tištěné a 1x v digitální podobě. Zhotovitel dodá i fotodokumentaci prací, které budou v průběhu díla trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

III. Cena za dílo

3.1.

Cena za provedení díla byla sjednána jako cena pevná ve výši **86.000,- Kč**. V této ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty. V ceně díla jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení díla a ke splnění všech závazků z této smlouvy.

IV. Způsob placení ceny za dílo

4.1.

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude placena měsíčními dílčími platbami, ve výši ceny prací a dodávek realizovaných na díle v uplynulém kalendářním měsíci. Rozsah provedených prací a dodávek bude před vystavením měsíční faktury (daňového dokladu) předložen objednateli k jeho odsouhlasení včetně Zjišťovacího protokolu (formulář objednatele).

Na základě výše uvedeného je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu. Daňový doklad odešle zhotovitel na adresu fakturace@tedomsolution.com, zároveň uvede číslo IFS (toto objednatel sdělí zhotoviteli po podpisu této SoD) a objednatel na jeho základě uhradí zhotoviteli fakturovanou částku do 30 kalendářních dnů. Nebude-li však k daňovému dokladu přiložen soupis prací a dodávek, zjišťovací protokol,

v případě závěrečné fakturace Zjišťovací protokol ke konečné faktuře (formulář objednatele) a Závěrečný protokol o předání a převzetí díla (formulář objednatele), je objednatel oprávněn daňový doklad zhotoviteli vrátit a 30ti denní lhůta splatnosti pak začíná běžet až novým doručením daňového dokladu s odsouhlaseným soupisem prací a dodávek (se všemi náležitostmi dle zákona o DPH).

Po ukončení stavby bude zhotovitelem vyzván telefonicky i písemně zástupce objednatele, který se dostaví do 5 pracovních dní k převzetí díla. Převzetí díla bude doloženo předávacím protokolem, Závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Podpisem předávacího protokolu přebírá objednatel dílo od zhotovitele.

4.2.

Z každého daňového dokladu – faktury, bude zadržena pozastávka ve výši 10% z fakturované částky včetně DPH. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této smlouvy.

4.3.

Pozastávka ve výši 10% ceny díla včetně DPH se uvolní do 30 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Výzva musí být doručena na adresu objednatele fakturace@tedomsolution.com a na formuláři objednatele „Žádost o uvolnění pozastávky“ a lze ji podat až po odstranění všech vad a nedodělků.

4.4.

Zhotovitel je povinen včas a řádně platit za práce a dodávky pro výše uvedenou stavbu svým subdodavatelům. V případě, že některý ze subdodavatelů zhotovitele oznámí objednateli, že je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou splatné faktury za práce nebo dodávky pro výše uvedenou stavbu (a předloží objednateli kopii splatné faktury, ze které bude vyplývat, že byla vystavena za práce nebo dodávky pro výše uvedenou stavbu), je objednatel oprávněn, mimo výše uvedené pozastávky, pozastavit ze splatných plateb zhotoviteli i částku odpovídající částce, s jejímž zaplacením je zhotovitel vůči svému subdodavateli v prodlení. Tato pozastávka bude splatná do 7 dnů poté, co subdodavatel zhotovitele oznámí objednateli, nebo co zhotovitel prokáže objednateli, že subdodavatelem předložená faktura již byla uhrazena. Tuto záležitost je také možné vypořádat uzavřením písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o vzájemném započtení pohledávky subdodavatele za zhotovitelem (poté, co subdodavatel postoupí svoji pohledávku objednateli) vůči pohledávce zhotovitele za objednatelem.

4.5.

Peněžitý závazek objednatele je splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatele na základě příkazu k platbě ve prospěch účtu zhotovitele.

V. Doba k provedení díla

5.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dokumentaci pro provedení díla v termínu **26.6.2026**

Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo v termínu **10.7.2026**

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla před uplynutím uvedeného termínu.

VI. Způsob a podmínky provádění díla

6.1.

Při provádění díla se zhotovitel zavazuje řídit se pokyny objednatele a dodržovat podmínky stavebního povolení a případné jiné pokyny a požadavky veřejnoprávních orgánů. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele je považováno i nekvalitní provádění zjištěné v průběhu realizace díla a závažné prodlení zhotovitele oproti časovému harmonogramu stavby. Bude-li zhotovitel provádět práce v ochranném pásmu sítí, je povinen si k tomu předem opatřit potřebný souhlas.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný výjezd vozidel, která použije při provádění svého díla a k dovozu či odvozu materiálu, ze stavby na veřejnou komunikaci a rovněž zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení ve vyhrazeném prostoru staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci svým oděvem, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image objednatele.

Zhotovitel je povinen vést při provádění díla stavební nebo montážní deník, který musí být trvale k dispozici v místě provádění díla. Do deníku je zhotovitel povinen provádět zápisy o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla a tyto zápisy musí ihned předložit k vyjádření stavbyvedoucímu objednateli. Na zápisy zhotovitele, které nebudou opatřeny vyjádřením a podpisem stavbyvedoucího objednatele, nebude brán zřetel.

6.2.

Investor díla umožní zhotoviteli odběr elektrické energie pro provedení díla.

6.3.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů (včetně vážních lístku, evidenčních listů apod.), které budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí díla objednateli“.

Zhotovitel je povinen denně provádět úklid pracoviště. Nesplní-li zhotovitel tyto své závazky, je objednatel oprávněn provést úklid na náklady zhotovitele a tyto náklady započíst vůči nárokům zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla do předání řádně provedeného předmětu díla objednateli. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené při provádění díla jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s průběhem takového správního řízení. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v takové věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.

6.4.

Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v místě provedení díla a plně zodpovídá za organizaci, prevenci, řízení a kontrolu práce osob, které používá k provedení díla a za dodržení všech předpisů BOZP, požárních předpisů a podmínek bezpečné práce těmito

osobami. Zhotovitel se zavazuje tyto osoby před zahájením práce seznámit s pracovními úkoly, se všemi potřebnými předpisy BOZP a s konkrétními podmínkami bezpečné práce v místě provádění díla. Současně je povinen vybavit tyto osoby prostředky BOZP a požární ochrany. Při provádění díla musí být přítomen vedoucí pověřený zhotovitelem, který bude trvale kontrolovat výkon práce včetně dodržování předpisů BOZP.

Za porušení povinností zhotovitele na úseku bezpečnosti práce se považují i následující skutečnosti, při jejichž zjištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli, za každý zjištěný případ, i níže uvedené smluvní pokuty, jejichž zaplacení však nemá vliv na odpovědnost zhotovitele, na povinnost zhotovitele odstranit okamžitě závadný stav, ani na nárok objednatele na náhradu škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty:

- nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci	10 000 Kč
- chybějící ochranné zábradlí	10 000 Kč
- nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce	5 000 Kč
- vázání břemen bez vazačského oprávnění	10 000 Kč
- nepoužití osobních ochranných pomůcek (zejm. ochranné přilby)	500 Kč
- požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti nebo odmítnutí dechové zkoušky	15 000 Kč
- nezajištění prostoru pod prací ve výšce	5 000 Kč
- nepažení výkopů	10 000 Kč
- používání zařízení bez platných dokladů a revizí	10 000 Kč
- používání dočasných konstrukcí pro práce ve výšce (lešení) nevyhovujících platným předpisům	10 000 Kč
- provádění požárně nebezpečných prací bez písemného příkazu	10 000 Kč

6.5.

Objednatel je oprávněn zkontrolovat části díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

Zhotovitel je povinen objednatele pozvat k této kontrole. Pozvání se provede písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Nepozve-li zhotovitel objednatele k provedení kontroly výše uvedených částí díla, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré požadavky na BOZ a PO, vztahující se k jeho předmětu díla. V případě nedodržení základních požadavků na BOZ a PO bude zhotoviteli účtována pokuta ve výši **2 000 Kč** za každý jednotlivý požadavek za každý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikla porušením smluvní povinnosti zhotovitelem, v rozsahu přesahujícím tuto smluvní pokutu.

6.6.

Zhotovitel je povinen umožnit na stavbě provádění díla i pracovníkům objednatele a třetím osobám. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát pokynů objednatele. Současně se zavazuje koordinovat provádění díla tak, aby byla umožněna vzájemná návaznost s pracemi prováděnými objednatel a třetími osobami.

6.7.

Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které by při práci na díle způsobil objednateli nebo třetím osobám.

6.8.

Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání. O předání a převzetí předmětu díla musí být pořízen písemný zápis na formuláři objednatele – Závěrečný protokol o předání a převzetí díla.

Oproti ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku se sjednává, že práva z vad díla se objednateli přiznají i tehdy, jestliže objednatel oznámí vady zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co mu tyto vady vytkl investor (tj. subjekt, který uzavřel s **TEDOM solution s.r.o.** jako zhotovitelem smlouvu na provedení díla, jehož součástí je i dílo prováděné zhotovitelem podle této smlouvy).

6.9.

Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo, jen předá-li současně s řádně provedeným předmětem díla objednateli i atesty nebo jiné doklady ověřující vlastnosti výrobků podle zvláštních předpisů, a to ke všem použitým výrobkům a materiálům; návody, revizní zprávy a záruční listy k výrobkům a provede za účasti objednatele úspěšně zkoušky, o kterých bude vyhotoven protokol. Současně musí zhotovitel předepsaným prokazatelným způsobem zdokladovat shodu použitých výrobků a materiálů s příslušnými technickými předpisy.

Pokud předpisy nebo normy stanoví provedení zkoušek, revizí či atestů, je podmínkou řádného provedení díla i úspěšné provedení zkoušek, revizí a předání požadovaných dokladů.

Při předání díla je zhotovitel povinen rovněž předložit i jiné doklady požadované objednatelem nebo potřebné pro kolaudaci stavby, jinak není jeho závazek řádně splněn. S předmětem díla je zhotovitel povinen předat objednateli i písemné pokyny (manuál) k údržbě předmětu jeho díla.

Neprovede-li zhotovitel řádně předmět díla v době sjednané v této smlouvě nebo neodstraní-li zhotovitel vady předmětu díla, oznámené mu po převzetí díla objednatelem, v přiměřené lhůtě poskytnuté k tomuto účelu objednatelem, je objednatel také oprávněn odstranit vady sám nebo je nechat odstranit třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli i náklady na takové odstranění vad. Právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele, do doby, než objednatel oznámí zhotoviteli, že se rozhodl vady odstranit sám nebo je nechat odstranit, tím není dotčeno.

6.10.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že předmět díla mimo jiné bude mít vlastnosti a parametry vyplývající z projektové dokumentace, z ujednání této smlouvy a z technických norem, které se na dílo vztahují, vlastnosti stanovené právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy. Nebude-li nic vyplývat z projektové dokumentace, smlouvy nebo předpisů potom vlastnosti a parametry obvyklé. Jakost díla bude posuzována i podle ČSN, i když nemají obecnou právní závaznost. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude funkční, kompletní a plně způsobilý k užívání k účelu uvedenému v této smlouvě, a není-li účel ve smlouvě uveden potom k účelu obvyklému.

Za jakost, bezvadnost a plnou funkčnost předmětu díla i jeho jednotlivých částí přejímá zhotovitel tyto záruky - na montážní a softwarové práce poskytuje firma Kastt s.r.o. na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Záruky na zařízení odpovídají zárukám, které běžně poskytují výrobci těchto zařízení, nejméně však na dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

Záruční lhůta se nevztahuje na případy zanedbání povinné údržby a servisu zařízení, na zásahy třetích osob, v jehož důsledku došlo k poškození zařízení a dále na materiály běžné spotřeby jako jsou náplně, baterie (včetně baterií UPS), filtry apod.. Tyto záruční doby počínají běžet dnem, ve kterém převezme předmět díla od objednatele investor (tj. subjekt, který uzavřel s **TEDOM solution s.r.o.** jako zhotovitelem, smlouvu na provedení díla, jehož součástí je i dílo prováděné zhotovitelem podle této smlouvy).

6.11.

Nejpozději do 3 dnů po dokončení předmětu díla zhotovitel vyklidí staveniště (pracoviště), které uvede do původního stavu, pokud projektová dokumentace neřeší tento prostor jinak. Nesplní-li zhotovitel tento svůj závazek je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 500 Kč** za každý den prodlení s vyklizením pracoviště, a objednatel je oprávněn provést vyklizení, úpravu a úklid staveniště na náklady zhotovitele.

6.12.

Dokumentace bude zpracována ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 vyhotoveních v elektronické podobě zasláná na kontaktní e-mail objednatele, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word.

VII. Autorská práva a licence

Zhotovitel tímto prohlašuje, že je výlučným nositelem veškerých autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy, a že tato práva nejsou zatížena právy třetích osob. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní licenci k výkonu práva dílo užít ve smyslu § 12 odst. 4 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to v plném rozsahu známých způsobů užití, zejména k účelům realizace stavby, její údržby, změn, rozšíření či jiného technického zhodnocení, a to bez územního, časového či množství omezení. Objednatel je oprávněn tuto licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k výkonu práv dle tohoto ustanovení.

VIII. Smluvní pokuty**8.1.**

Neprovede-li zhotovitel předmět díla v době sjednané v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla za každý den prodlení až do řádného provedení díla. Jsou-li v této smlouvě sjednány mezi termíny nebo dílčí termíny k provedení některých částí díla, je i splnění těchto termínů pod sankcí výše uvedené smluvní pokuty.

8.2.

Neodstraní-li zhotovitel vady předmětu díla, oznámené mu po převzetí díla objednatelem, v přiměřené lhůtě poskytnuté k tomuto účelu objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

8.3.

Nebude-li v místě provádění díla trvale k dispozici stavební nebo montážní deník vedený zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý den trvání této závady.

8.4.

Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikla porušením smluvní povinnosti zhotovitelem, v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Zhotovitel bere na vědomí, že škoda může objednateli vzniknout i v důsledku uplatnění nároku investora na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody jako důsledku prodlení s provedením díla.

8.5.

Bude-li objednatel v prodlení se splněním svého peněžitého závazku, má zhotovitel nárok na úroky z prodlení ve výši stanovené zákonem.

IX. Vedení stavby a technický dozor objednatele**9.1.**

Vedením prací na díle je za zhotovitele pověřen Ing. Miloslav Jones, tel. +420 736 470 076. Případnou změnu je zhotovitel povinen okamžitě písemně sdělit objednateli.

9.2.

Technický dozor objednatele vykonává Ing. Lukáš Odehnal, tel. +420 720 840 637, kteří jsou oprávněni koordinovat činnosti na stavbě, odsouhlasovat rozsah prací provedených zhotovitelem a převzít od zhotovitele předmět díla.

X. Ostatní ujednání**10.1.**

Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah může být změněn pouze písemnou formou, písemným úkonem objednatele dle odst. 2.5. této smlouvy nebo písemnou dohodou smluvních stran podepsanou za objednatele statutárním orgánem nebo obchodním či výrobním ředitelem.

10.2.

Své pohledávky vůči objednateli, vzniklé ze smluvního vztahu založeného touto smlouvou, není zhotovitel oprávněn postoupit třetím osobám (ani k nim zřídit zástavní nebo jiné právo ve prospěch třetích osob) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10.3.

Ve věcech neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí ustanoveními českého právního řádu.

10.4.

Zhotovitel je si vědom toho, že je ve smluvním vztahu s objednatelem a zavazuje se, že nepovede bez předchozího souhlasu objednatele jakákoliv jednání týkající se předmětu díla s investorem díla, technickým dozorem investora nebo se zhotovitelem projektové dokumentace. Pokud zhotovitel poruší tento závazek a provede bez dohody o změně smlouvy uzavřené s objednatelem na předmětu díla změny, budou tyto změny posuzovány jako vady díla se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré skutečnosti týkající se předmětu díla, jeho dokumentace a obsahu smluvního vztahu podle této smlouvy jsou důvěrné povahy a zavazuje se je nesdělit žádné třetí osobě. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

10.5.

Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem objednatele a zhotovitele výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

10.6.

Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a při uzavírání této smlouvy jednají v rámci jejich podnikatelské

činnosti.

10.7.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel se nemůže domáhat zrušení Smlouvy z důvodu neúměrného zkrácení ve smyslu ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel se nemůže domáhat neplatnosti žádné doložky obsažené ve Smlouvě z důvodů ve smyslu ustanovení § 1800 odst. 2 občanského zákoníku.

Příloha číslo 1 – Cenová nabídka

Příloha číslo 2 – Plná moc Ing. Pavel Dojiva, MBA

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Dojiva, MBA
Na základě plné moci

.....
Ing. Ladislav Urban
jednatel



TEDOM solution s.r.o

Pavel Dojiva

Výčapy 195

674 01 Třebíč

tel.: +420 605 200 160

e-mail: pavel.dojiva@tedom.com

Vaše značka

naše značka

vyřizuje
J.Filipová

Hradec Králové
2.6.2026

Věc: Cenová nabídka č. 26-0159 rev1 integrace a ovládání zdroje tepla

1. Akce: „Vrchlabí aquapark - elektrokotel“

Vážený pane Dojivo,

na základě Vaší poptávky Vám tímto předkládáme cenovou nabídku na integraci a ovládání zdroje tepla profese MaR pro výše uvedenou zakázku.

Měření a regulace

Měření a regulace v ceně

86 000,- Kč

CELKEM:

DPH dle platných předpisů

Cenová nabídka obsahuje:

- *Měření elektroměru - komunikace MODBUS TCP*
- *Řízení kotle (Power Manager) - komunikace MODBUS TCP do našeho MaR*
- *Měření tepla - komunikace Modbus RTU*
- *Vizualizace + archivace SW - stav kotle (chod/porucha/připraveno k provozu) - dle výstupů kotle*

KASTT, spol. s r.o.

Běleč nad Orlicí 188, 503 46

IČO: 13583948 | DIČ: CZ13583948

+420 731 534 444

info@kastt.cz

www.kastt.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 154.
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41810



BUILDING SOLUTIONS



- Kabeláž
- Switch
- Zprovoznění, oživení a zaškolení obsluh
- Dopravu
- Realizační PD a PD skutečného stavu

Platební podmínky

- splatnost faktur 30 dní
- fakturace měsíční
- 10% po odstranění vad a nedodělků

Termín : do 6 týdnů od objednání.

Záruky

Záruky na montážní a SW práce poskytuje firma Kastt s.r.o. na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Záruky na zařízení odpovídají zárukám, které běžně poskytují výrobci těchto zařízení, nejméně však na dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

Záruční lhůta se nevztahuje na případy zanedbání povinné údržby a servisu zařízení, na zásahy třetích osob, v jehož důsledku došlo k poškození zařízení a dále na materiály běžné spotřeby jako jsou náplně, baterie (včetně baterií UPS), filtry apod.

Servis

K zajištění spolehlivého chodu zařízení nabízí firma Kastt s.r.o., též dlouhodobý záruční i pozáruční pravidelný servis, v jehož náplni jsou preventivní prohlídky a údržba zařízení, výměna náhradních dílů, atd.

Platnost nabídky je 1 měsíc.

Doufáme, že naše nabídka splňuje Vaše představy a požadavky a budeme se těšit na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Za společnost **Kastt spol s.r.o.**

Jana Filipová

rozpočtář MaR

e-mail: jana1.filipova@kastt.cz

Tel.: + 420 775 591 099



BUILDING SOLUTIONS

PLNÁ MOC

TEDOM solution s.r.o., obchodní společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132048, IČ 179 05 176, se sídlem Výčapy 195, 674 01 Třebíč, zastoupená: Ing. Miloslavem Kuželou, Ph.D., předsedou sboru jednatelů a Františkem Čechem, jednatelem

uděluje plnou moc

panu Ing. Pavlu Dojivovi, MBA, nar. 22.04.1973, bytem Bystřinova 37, Brno, 612 00, řediteli obchodní společnosti TEDOM solution s.r.o.,

aby obchodní společnost TEDOM solution s.r.o. zastupoval při jednáních o

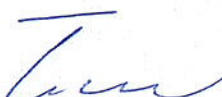
- uzavírání smluv a činění právních jednání za společnost týkajících se odběru zboží, výrobků či služeb spojených s předmětem podnikání společnosti, uzavřené mezi společností a jejím odběratelem, pokud plnění z takové smlouvy nepřesáhne 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) bez DPH, v případě opakovaných plnění bude rozhodující součet plnění za jakýchkoli 12 (dvanáct) po sobě jdoucích kalendářních měsíců po celou dobu účinnosti dané smlouvy,
- uzavírání smluv a činění právních jednání za společnost týkajících se dodávky zboží, materiálu či služeb spojených s předmětem podnikání společnosti, uzavřené mezi společností a jejím dodavatelem, pokud plnění z takové smlouvy nepřesáhne 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) bez DPH, v případě opakovaných plnění bude rozhodující součet plnění za jakýchkoli 12 (dvanáct) po sobě jdoucích kalendářních měsíců po celou dobu účinnosti dané smlouvy,

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 31.12.2026.

V Třebíči dne 23. října 2025

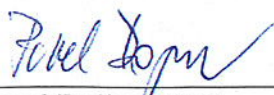


Ing. Miloslav Kužela, Ph.D.
předseda sboru jednatelů



František Čech
jednatel

Plnou moc jsem přijal ve Výčapech dne: 19. 11. 2025



Ing. Pavel Dojiva, MBA
ředitel TEDOM solution s.r.o.

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Rouchovany

pořadové číslo vidimace 526/2025

tento/tato úplný/á ~~částecný/á~~ opis/kopie, obsahující 1 stran souhlasí
doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

- prvopisem

- ~~ověřenou vidimovanou listinou~~

- ~~listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů~~

- ~~opisem nebo kopií pořízenou ze spisu~~

- ~~stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí,~~
obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, ~~obsahuje/neobsahuje~~
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

V Rouchovanech dne

24.11.2025

.....
Šárka Špačková

